



Dictamen 790-2022

Fecha: 03 de marzo de 2022

Destinatario: FENATS HISTÓRICA NACIONAL

Observación: Tratándose de elecciones de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, el conocimiento de reclamaciones corresponderá a los Tribunales Electorales Regionales.

Descriptores: - Ley N° 16.744 - Instrumentos de prevención de riesgos- Comité Paritario de Higiene y Seguridad - Elección

Fuentes: Leyes N°s 16.744, 18.593 y 19.345; Decreto Supremo N° 54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Departamento(s): INTENDENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - REGULACIÓN

Concordancia con Oficios: 3163-2020

Concordancia con Circulares: Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N°16.744

1.- Mediante el Ordinario de Antecedentes, la Dirección del Trabajo remitió a esta Superintendencia la presentación en la que usted solicita un pronunciamiento respecto de una serie de irregularidades en la elección del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de un CESFAM Externo. Entre ellas, señala que los candidatos a representantes de los trabajadores no contaban con el curso de orientación en prevención de riesgos que el artículo 10 del D.S. N°54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, exige como requisito.

2.- Sobre el particular, cabe hacer presente que de acuerdo con el número 2 del artículo 10 de la Ley N° 18.593, es de competencia de los Tribunales Electorales Regionales: "...conocer de las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial y de las de cualesquiera otros grupos intermedios."

Agrega su inciso segundo que "La resolución de las calificaciones y reclamaciones comprenderá también el conocimiento de cualquier vicio que afecte la constitución del cuerpo electoral o cualquier hecho, defecto o irregularidad que pudiera influir en el resultado general de la elección o designación, sea que haya ocurrido antes, durante o después del acto electoral de que se trate."

Por su parte, la Contraloría General de la República, en su Dictamen E139169N21, de 15 de septiembre de 2021, interpretando, en otras disposiciones, el citado artículo 10 de la Ley N°18.593, señaló lo siguiente: "...las reclamaciones relacionadas con la elección de los representantes de los trabajadores en comités paritarios de higiene y seguridad del sector público, caben dentro de la competencia de los Tribunales Electorales Regionales respectivos."

Conforme a lo anterior, esta Superintendencia se abstiene de emitir un pronunciamiento sobre su reclamación, toda vez que le compete a los citados tribunales conocer y pronunciarse sobre los eventuales vicios de que adolecería la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Higiene y Seguridad del CESFAM Externo.

Si bien es de competencia de este Servicio el tercer punto señalado en su presentación, en tanto dice relación con la forma y oportunidad en que se constituyó el referido comité, de igual modo nos abstenemos de pronunciarnos sobre él, por resultar incompatible con su pretensión de impugnar la validez del proceso electoral.

3.- Lo anterior, es todo cuanto este Servicio puede informar sobre la situación planteada.

Legislación relacionada

Título	Detalle
Ley 19.345	Ley 19.345
Artículo 30	Ley 16.395, artículo 30
Artículo 16	Ley 16.744, artículo 16

Temas

Seguro laboral (Ley 16.744)

:

Prestaciones preventivas

Tipo de dictamen

Oficio

Descriptores

Ley N° 16.744

Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Elección

Instrumentos de prevención de riesgos

Legislación citada

DS 54 de 1969 Mintrab

Ley 16.395, artículo 30

Ley 16.744, artículo 16

Ley 19.345

Fiscalizados

Mutuales

Instituto de Seguridad Laboral

Comités Paritarios Sector Público

Circular relacionada al Seguro Laboral

Compendio Normativo del Seguro Laboral

Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del trabajo y Enfermedades profesionales

TÍTULO I. Obligaciones de las entidades empleadoras

:

C. Comités Paritarios de Higiene y Seguridad

Vea además:

Prestaciones preventivas
Mutuales
Instituto de Seguridad Laboral
Comités Paritarios Sector Público
Régimen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
Dictámenes SUSESO
Boletín SUSESO 2015 - Número 4

[Preguntas frecuentes](#)

[Mapa del sitio](#)

[¿Dónde estamos?](#)

oficinadepartes@suseso.cl

[Verifica tu documento](#)

[Condiciones de uso](#)

[RSS](#)

Síguenos en redes sociales

 [Instagram/susesochile](#)

 [Linkedin/Superintendencia de Seguridad Social](#)

Sitios relacionados

[Chileatiende](#)

[MiLicencia.cl](#)

